

1500107-23.2022.8.26.0414

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RAFAEL SALOMAO OLIVEIRA

Comarca: Palmeira D'Oeste

Foro: Foro de Palmeira D'Oeste

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 21/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2071008/2022 - 01º D.P. JALES, 23601487 - 01º D.P. JALES, 1027/22/227 - 01º D.P.

JALES, 2071008 - DEL.POL.APARECIDA D OESTE, 1027/22/227 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Palmeira D'Oeste

Foro de Palmeira D'Oeste

Vara Única

Rua XV de Novembro, 4871, Palmeira D'oeste-SP - cep 15720-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500107-23.2022.8.26.0414 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500107-23.2022.8.26.0414

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2071008/2022 - 01º D.P. JALES, 23601487 - 01º D.P. JALES, 1027/22/227 - 01º D.P.

JALES, 2071008 - DEL.POL.APARECIDA D OESTE, 1027/22/227 - DEL.POL.APARECIDA D OESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS PEREIRA PENHALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAFAEL SALOMAO OLIVEIRA

VISTOS.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia em face de LUCAS PEREIRA PENHALVES qualificado nos autos, imputando-lhe a conduta prevista no artigo 33, caput, da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06).

Segundo a acusação, no dia 14.03.2022, por volta das 21h, na Rua Benedito Zevoli, nº 40, cidade de Aparecida d'Oeste/SP, o réu vendeu duas porções de maconha, pesando 1,48g e a outra 1,11g (massa líquida), bem como tinha em depósito, para fins de comercialização e entrega a terceiros, outra porção de maconha, pesando 2g (massa líquida).

O acusado foi preso em flagrante delito (fl. 1/2) e a prisão foi convertida em preventiva na audiência de custódia (fl. 41/42).

A defesa interpôs Habeas Corpus (fl. 50/62).

Foi determinada a soltura do acusado (fl. 77/79).

Recebida a denúncia em 25.04.2022 (fl. 108).

Devidamente citado (fl. 137), o réu apresentou resposta escrita à acusação (fl. 111/113).

Afastada a possibilidade de absolvição sumária (fl. 115).

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas e interrogado o réu. Após, procederam-se aos debates orais.

É O RELATÓRIO

FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de ação penal pública incondicionada em que colima o Ministério Público a condenação do réu LUCAS PEREIRA PENHALVES, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, in verbis:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Processo em ordem, não havendo nulidades.

A inicial acusatória é apta e está suficientemente pormenorizada, permitindo, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa.

No mais, a materialidade está devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fl. 1/2), nota de culpa (fl. 10), boletim de ocorrência de autoria conhecida (fl. 14/16), auto de exibição e apreensão (fl. 17/18), fotografias (fl. 19/22), laudo de constatação provisória (fl. 24/27), exame químico-toxicológico (fl. 89/91), bem como pelos depoimentos prestados na fase policial e em Juízo.

A autoria restou indubitosa.

Os policiais militares André Luiz Costa Norato e Renato Matelari Pivelo narraram que na data dos fatos estavam fazendo o patrulhamento preventivo para coibir o tráfico de drogas. Estavam no bairro denominado Zevoli. No local dos fatos, perceberam o comportamento suspeito de três indivíduos já conhecidos por ele. Todos se mostraram extremamente nervosos e preocupados com a aproximação da viatura. Um deles arremessou alguma coisa ao chão. Notou que se tratava de Otavio Miller Zevoli, Augusto Mariano Henrique da Silva e Amanda Rodrigues de Oliveira. Viu que todos saíram da residência de LUCAS. Abordaram os três. Encontraram com Otavio durante a busca pessoal, em seu bolso, uma porção bem parecida com maconha. Estava envolvida em material plástico, dentro de seu maço de cigarros e com peso de 1,52g aproximadamente. Foi encontrada outra porção no chão, arremessada por Augusto,

também embrulhada em material plástico, com peso de 1,15g. Com Amanda nada foi encontrado. Otavio e Augusto confessaram que portavam as porções de maconha para consumo próprio. Apontaram LUCAS como vendedor da substância. Otavio pagou R\$ 20,00 pela porção e Augusto R\$ 10,00. Disseram ter adquirido no interior da residência do acusado. Por esse motivo, os policiais foram até a moradia do denunciado. Já no interior dela, especificamente no interior da geladeira da cozinha, apreenderam mais fragmentos de maconha. Estavam acondicionados em um recipiente plástico. O próprio acusado apontou para os policiais onde havia guardado o entorpecente. Foi encontrado o valor de R\$ 30,00 no balcão da cozinha. Na carteira de LUCAS tinha a quantia de R\$ 42,00, que foram apreendidos. De livre e espontânea vontade, o acusado confessou para o declarante que ele havia acabado de vender duas porções de maconha, para Otavio e Augusto. Diante dos fatos, foram conduzidos até o plantão policial para os devidos fins legais. Amanda também acompanhou Otavio e Augusto. LUCAS foi conduzido até o plantão utilizando algemas devido o receio de fuga. Não apresentou nenhum tipo de lesão física aparente. O declarante não tem conhecimento sobre o envolvimento do acusado em tráfico de drogas (fl. 3).

Em Juízo, o policial militar André Luiz Costa Norato confirmou em essência suas declarações prestadas anteriormente.

A testemunha Augusto disse que já usou drogas junto com o réu. No dia dos fatos pegou uma porção de maconha por ele e deu 10 reais para ajudar no pagamento.

Na delegacia de polícia, o acusado LUCAS PEREIRA PENHALVES declarou que tem apenas um filho de um ano e três meses. Que se encontra sob os cuidados e guarda de sua ex-esposa. Ambos vivem na cidade de Aparecida d'Oeste/SP. Com relação aos fatos, preferiu permanecer calado (fl. 9).

Interrogado em Juízo, reconheceu que “repassou” uma porção de maconha para Augusto e outra para Otávio, por R\$ 10,00 e R\$ 20,00. Não usa mais drogas. Sempre trabalhou.

Pois bem.

Os relatos dos policiais, na fase de investigações e em Juízo, foram coerentes e harmônicos.

Segundo relato, os policiais militares estavam fazendo patrulhamento preventivo para coibir o tráfico de drogas no bairro denominado Zevoli, mais especificamente na Rua Benedito. Avistaram Otavio, Augusto e Amanda, conhecidos por eles, em comportamento suspeito.

Ao serem vistos saindo da residência de LUCAS, foram abordados e revistados, foi encontrado com Otavio uma porção de maconha, pesando aproximadamente 1,48g (massa líquida) e 1,11g (massa líquida) em poder de Augusto, a qual foi jogada ao chão por ele, assim que avistou os policiais.

Otavio e Augusto confessaram aos policiais que as porções de maconha eram para consumo próprio e que as compraram de LUCAS.

Diante dos fatos, os policiais foram até a residência do acusado e ao efetuar revista, encontraram uma porção de maconha, pesando 2g (massa líquida) (fl. 24/27), bem como uma quantia de R\$ 30,00 (uma nota de R\$ 20,00 e outra de R\$ 10,00) no balcão da cozinha, além de R\$ 42,00 (duas notas de R\$ 20,00 e uma nota de R\$ 2,00) na carteira do denunciado.

Destaco que, para efeito probatório, os depoimentos dos policiais ouvidos em Juízo devem ser considerados sem reservas, pois que há muito se encontra superada a tese

de que as suas palavras não merecem credibilidade sob o mero pretexto da natureza da função que exercem.

Nesse sentido:

Como toda testemunha, o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale, não pela condição de depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo apenas por se tratar de policial (RT 737/606).

Prova - Testemunha - Depoimento de policiais que realizaram o flagrante, colhidos no auto de prisão e reafirmados em juízo com plena observância do contraditório - Idoneidade. É idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por depoimentos de policiais que realizaram o flagrante (RT 771/566).

No caso vertente, os usuários afirmaram terem comprado as drogas do réu.

Augusto em Juízo reconheceu que comprou uma porção do réu.

Além disso, na residência do acusado foram encontradas mais drogas e dinheiro.

Por fim, o réu confessou os fatos.

Destarte, suficientemente demonstrado que o acusado vendeu e tinha drogas em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico, incorrendo, pois, no crime previsto pelo art. 33, caput, da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06).

Em homenagem ao princípio constitucional da individualização da pena, passo à necessária dosimetria (CRFB, art. 5º, XLVI).

Não constam dos autos condenações criminais transitadas em julgado (fl. 35).

Considerando que nos autos em apenso não há notícia de reincidência ou maus antecedentes, e nem mesmo provas de que o réu se dedique a atividades ou integre organizações criminosas, deve incidir a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Na primeira fase, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase, apesar da confissão, a pena já está no mínimo legal, razão pela qual mantenho a reprimenda no mesmo patamar. Na terceira fase, aplico o redutor legal (Lei 11.343/06, art. 33, § 4º), motivo pelo qual reduzo a pena pela sua maior fração (2/3), passando a fixá-la em 1 ano e 8 meses de reclusão, além de 166 dias-multa.

Fixo o regime fechado para início de cumprimento da pena, sendo o crime equiparado a hediondo (Lei 8.072/90).

Não obstante, presentes os requisitos legais, entendo cabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos (CP, art. 44), no caso, prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo, em favor de instituição a ser definida em sede de execução, podendo ser parcelada em até 6 vezes, além de mais 10 dias-multa, no mínimo legal a unidade.

DISPOSITIVO

Em face de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de CONDENAR o réu LUCAS PEREIRA PENHALVES, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06), à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 166 dias-multa, no mínimo legal a unidade, ficando substituída da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos (CP, art. 44), no caso, prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo, em favor de instituição a ser definida em sede de execução, podendo ser parcelada em até 6 vezes, além de mais 10 dias-multa, no mínimo legal a unidade.

Não tendo aguardado a instrução neste feito encarcerado e sem notícia da superveniência dos requisitos da prisão preventiva, concedo ao réu condenado o direito de recorrer em liberdade, ressalvada a possibilidade de estar preso por outros fatos.

Não comprovada a origem lícita, decreto o perdimento em favor do FUNAD (Lei 11.343/06, art. 63) do dinheiro apreendido.

Determino ainda a destruição dos demais objetos apreendidos.

Oportunamente:

- a) expeça-se guia de execução da pena restritiva de direitos;
- b) oficie-se ao Instituto de Identificação competente (IRGD);
- c) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral (CRFB, art. 15, III);
- d) intime-se condenado para o pagamento da multa (CP, art. 50, caput);
- e) destrua-se, por incineração da droga apreendida, caso a providência ainda não tenha sido adotada; e
- f) proceda-se ao necessário quanto à determinação de perdimento e destruição.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

Cumpra-se.

Palmeira D'oeste, 21 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA